

0002508-07.2017.8.26.0459

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Gabrielle Gasparelli Cavalcante

Comarca: Pitangueiras

Foro: Foro de Pitangueiras

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... pelo dono da mecânica; que após descobriram outros roubos; que teve vários roubos na região; que mandaram foto dele para Colina, Barretos e outras vítimas reconheceram; que a denúncia só falava que tinha dois veículos lá suspeito de roubo; que estava lá; que provavelmente o ladrão ia buscar no outro dia; mas não falava nome nem característica de ninguém; que conseguiu ver bem a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pitangueiras

Foro de Pitangueiras

2º Vara

Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 713, Pitangueiras-SP - cep 14750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002508-07.2017.8.26.0459 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002508-07.2017.8.26.0459

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 209/2017 - Delegacia de Polícia de Pitangueiras

Autor:

Justiça Pública

Réu:

R.T.B. de L.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabrielle Gasparelli Cavalcante

I.

Vistos.

R.T.B. de L. , qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia que, o acusado, supostamente, teria recibo e conduzido, em proveito próprio, o automóvel VW/UP Take MA, da cor prata, placas PUA-2188 - Ribeirão Preto/SP (mas que ostentava as placas FTM-5051 - Jacareí/SP), que ostentava chassi adulterado chassiss original nº 9BWAG4123FT526109 (ostentava chassi adulterado nº 9BWAG412FT541630) - laudo pericial a fls. 46/51, de propriedade de R.Z.C., que sabia ser produto de crime. Consta que o automóvel

teria sido roubado na cidade de Ribeirão Preto no dia 24 de julho de 2017; que o réu, supostamente, recebeu o veículo e passou a conduzir o mesmo; que a empresa de rastreamento identificou que um veículo por ela monitorado (Toyota/Hilux CF4x4 SRV, placas EKH-0755 - Jaboticabal/SP) estaria estacionado na Rua Pará nº 1169, Pitangueiras; que se tratava de uma oficina mecânica desativada; que encontraram o referido veículo; que o proprietário aduziu que o veículo fora lá deixado por um rapaz; que permaneceram a espera do indivíduo que, ao se deparar com a polícia, teria supostamente empreendido fuga a pé, abandonando o veículo VW/UP Take MA que usou para chegar até o local. Na revista veicular, a Polícia constatou etiqueta com a numeração do chassi raspada; que a perícia constatou que o veículo também era objeto de furto; que conseguiram imagens do indivíduo o qual foi reconhecido.

A denúncia foi recebida (fls. 170/171). O réu citado (fls. 201). Apresentada defesa prévia (fls. 208/209). Por não se tratar de hipótese de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia, designando-se audiência de instrução e julgamento (fls. 224/225) que foi realizada.

O Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da ação penal. Pugna pela fixação da pena acima do mínimo; que não há atenuantes ou agravantes e que não há causa de aumento ou de diminuição, que deve ser fixado o regime inicial semiaberto em razão dos maus antecedentes inclusive em delito de roubo e que é inviável a substituição da pena por restritiva de direitos. (audiovisual)

A defesa apresentou alegações finais, requerendo a improcedência da denúncia haja vista que a autoria do acusado não restou devidamente comprovada. (audiovisual)

II. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Há fortes e veementes indícios de autoria e materialidade delitiva, consistentes no boletim de ocorrência (fls. 05/07); auto de exibição e apreensão (fls. 08/09); relatório de investigação (fls. 16/17); auto de reconhecimento fotográfico (fls. 19/20); laudo pericial (fls. 26/30; fls. 53/58); boletim de ocorrência referente à subtração do veículo (fls.. 67/68 e 69/70) e pelas provas orais produzidas em Juízo.

Constou do laudo pericial de fls. 26/30 que: "(...) a numeração do chassi os caracteres apresentavas desalinhados com sulco diferente, etiqueta apresentava raspada (...)" (fls. 28). Constou do laudo de fls. 53/58 que: "(...) foi possível comparar que os agregados (chassi, motor), NÃO são os mesmos do veículo examinado (...)" .

Todavia, apesar dos fortes e veementes indícios, as provas produzidas não são suficientes para condenação do réu nos fatos referidos nestes autos.

O réu evadiu-se do estabelecimento prisional e não compareceu para ser ouvido em Juízo.

As testemunhas confirmam que reconheceram o réu por fotografia.

A testemunha R.L.F. confirma ter avistado a pessoa conduzindo o veículo e, também, que reconheceu o réu após pesquisar as fotos no álbum de fotografia. Em depoimento, a testemunha R.L. F. aduziu, em resumida síntese, que: houve denúncia de que havia dois veículos roubados nesse galpão; que fizeram a campana e ficaram no aguardo, pois a denúncia falava que o rapaz ia buscar o veículo na parte da manhã; que certo momento parou o veículo; que ele veio com esse veículo roubado; que ao parar ele

desconfiou, que tentaram abordar e nisso ele se evadiu, abandonando o carro roubado e não conseguiram abordar o réu no dia; que conseguiram após identificar ele; que o réu foi reconhecido pelo dono da mecânica; que após descobriram outros roubos; que teve vários roubos na região; que mandaram foto dele para Colina, Barretos e outras vítimas reconheceram; que a denúncia só falava que tinha dois veículos lá suspeito de roubo; que estava lá; que provavelmente o ladrão ia buscar no outro dia; mas não falava nome nem característica de ninguém; que conseguiu ver bem a pessoa; que até ele trombou no réu; que tentaram abordar; que os dois reconheceram ele com clareza; que depois ficaram sabendo que ele foi preso em São José do Rio Preto; que não chegaram a ver depois; que descobriram o nome pela foto; que foram no álbum de foto; que tinha foto dele antiga; que as vítimas reconheceram ele; que ao ver a foto não teve nenhuma dúvida e que olhou todo o álbum. (audiovisual)

A testemunha E.A.A. confirma que um indivíduo usava o local para guardar veículos e que inclusive desconfiou do ocorrido. Confirma também que realizou o reconhecimento na Delegacia. Em depoimento, a testemunha E.A.A. aduziu, em resumida síntese, que: na hora que a polícia chegou já estava lá; que eles ficaram de tocaia; que na hora que chegou ele saiu correndo; que os policiais não conseguiram pegar; que ali não conseguiu pegar; que não se envolveu pois ele passou em cima e ficou com medo depois; que ele não é sozinho; que viu lá e era ele; que não conhecia o rapaz; que uma vez ele chegou lá e falou para o falecido Anísio posso deixar guardar a condução porque o meu pai está reformando e não tem onde guardar; que o A. era um homem honesto; que estava até o cunhado (falecido também) que ia lá todo o dia; que a camionete tinha um rastreador; que aquele dia só estava a caminhonete; parece que ele tinha a chave até do portão da oficina; que o A. tinha passado a chave para ele; que viu aquela camionete lá; que ele chegou de madrugada; que caminhonete estava tudo com negócio de sereno; que todo dia de manhã ele ia na oficina bater papo; que não sabe o nome nem apelido; que conheceu de vista; que não sabe onde ele morava; que ele era um moreninho meio baixo, cabelo para trás; que não lembra mais nada; que todo dia ele estava lá; que estava na hora que os investigadores chegaram; que não tem informação sobre a qualificação dessa pessoa e que cada dia chegava com uma condução, suspeitaram e depois a bomba estourou. (audiovisual)

Ocorre, todavia, que o reconhecimento foi realizado exclusivamente por fotografia. Além do reconhecimento, não há outros elementos para comprovar, de forma necessária para fins de condenação penal, que o veículo fora deixado no local pelo réu. A testemunha E.A.A. nada soube indicar sobre a qualificação da pessoa que deixou o veículo na garagem. Em assim sendo, apesar dos fortes indícios, por insuficiência de provas, de rigor a improcedência da ação penal. Sobre o tema, já se manifestou a jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEFESA PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO OU O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – NECESSIDADE DE ABSOLVER-SE O ACUSADO – A PROVA É INSUFICIENTE PARA CONDENAR – HOUVE SIMPLES RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL, QUE NÃO CONSTITUI PROVA SEGURA DE AUTORIA – PRECEDENTES CITADOS – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO PROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 0013755-78.2005.8.26.0079; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 01/02/2018)

"ROUBO - Fragilidade probatória Reconhecimento fotográfico não reafirmado em Juízo e sem apoio em outros elementos de convicção - Apelo a que se dá provimento para absolver o réu." (TJSP; Apelação Criminal 0009686-92.2001.8.26.0127; Relator (a): Paulo Eduardo de Almeida Sorci; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal B; Foro de Carapicuíba - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/06/2008; Data de Registro: 08/07/2008)

III. DISPOSITIVO.

Ante a nomeação, concedo ao acusado os benefícios da Justiça Gratuita.

Ante o exposto, por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e o faço para, por insuficiência de provas, ABSOLVER o acusado R.T.B. de L., qualificado nos autos, da imputação do artigo 180, caput, do Código Penal.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado, observando-se o grau de atuação.

Após, cumpridas as formalidades de estilo, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Pitangueiras, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA